TU COACH

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para localizar la materia (objeto, autoridades, canales, confidencialidad, prohibición de represalias y protección de identidad). Luego repasa las reglas clave de cada bloque en las secciones, verificando siempre la literalidad al comparar con el texto de los artículos indicados.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Objeto de la Directiva: refuerzo y protección mínima	1	Define el propósito: reforzar la aplicación del Derecho de la Unión mediante normas mínimas y un elevado nivel de protección a quienes informen.
Autoridad competente y funciones de respuesta y seguimiento	5	Delimita qué se entiende por «autoridad competente»: designadas para recibir denuncias y responder, y/o para funciones de seguimiento.
Canales de denuncia interna y admisión por escrito o verbal	9.2	Establece que los canales permiten denunciar por escrito o verbalmente, o ambos modos.
Información sobre recepción y seguimiento y confidencialidad	13.d	Exige incluir el régimen de confidencialidad y, en particular, el tratamiento de datos personales conforme a varios instrumentos citados.
Prohibición de represalias y ejemplos de efectos	19.c	Ordena prohibir todas las formas de represalias, incluyendo amenazas y tentativas; enumera efectos como cambio de puesto, ubicación, reducción salarial o cambio horario.
Protección de la identidad del denunciante y de la persona afectada	22.3	Extiende reglas de protección de la identidad aplicables al denunciante también a la identidad de las personas afectadas.

3. Finalidad de la norma y nivel de protección (arts. 1)

Qué busca la Directiva

- Refuerza la aplicación del Derecho y políticas de la Unión en ámbitos específicos.
- Impondrá normas mínimas comunes para asegurar un elevado nivel de protección.

4. Autoridades competentes: recepción, respuesta y seguimiento (arts. 5)

Alcance del concepto de autoridad competente

- Autoridad nacional designada para recibir denuncias y dar respuesta a denunciantes.
- O autoridad designada para funciones previstas, en particular respecto al seguimiento.

5. Denuncia interna: modalidad de presentación (arts. 9.2)

Formas de denuncia permitidas

- Los canales permiten denunciar por escrito.
- Los canales permiten denunciar verbalmente, o de ambos modos.

6. Información al denunciante: confidencialidad y tratamiento de datos (arts. 13.d)

Contenido mínimo informativo

- Debe informarse sobre el régimen de confidencialidad aplicable a las denuncias.
- Debe detallarse la información sobre tratamiento de datos personales según los instrumentos citados.

7. Represalias: prohibición y efectos concretos (arts. 19.c)

Prohibición y supuestos prácticos

- Se prohíben todas las formas de represalias, incluidas amenazas y tentativas.
- Se mencionan como ejemplos: cambio de puesto, cambio de ubicación, reducción salarial o cambio del horario.

8. Identidad: extensión de la protección a la persona afectada (arts. 22.3)

Qué identidades quedan amparadas

- Las reglas sobre protección de identidad del denunciante se aplican también a la persona afectada.
- La extensión opera en paralelo, para cubrir la identidad de la persona afectada.

9. Datos y plazos que conviene memorizar

No se han incluido plazos que no puedan justificarse expresamente en la fuente.

10. Cierre de repaso

Concentra el estudio en: finalidad (1), definición operativa de autoridad (5), modalidades de canal (9.2), contenido informativo sobre confidencialidad y datos (13.d), prohibición de represalias con ejemplos (19.c) y extensión de identidad (22.3). Así maximizas puntuación al exigir literalidad.

Para preguntas de literalidad debe acudirse al texto completo disponible en Tu Coach.